

시정·주의 요구

1. 제 목 : 퇴직급여 지급 부적정

2. 관계기관 : ☆☆☆☆병원

3. 내 용

가. 업무개요

☆☆☆☆병원에서는 만 1년 이상 근속한 직원이 퇴직하는 경우 계속 근로기간 1년에 대하여 30일분의 평균임금에 상당한 금액 수준으로 퇴직급여를 지급하고 있습니다.

나. 관계법령 및 판단기준

공단 「보수규정」 제3조(용어의 정의)에 따르면 ‘평균임금’이란 ① 산정할 사유가 발생한 달의 이전 3개월간 그 직원에 대하여 지급한 본봉, 직무급, 직무가산급, 책임 직무급과 매월 지급하는 제수당을 3등분한 금액, ② 사유 발생 이전 1년간에 지급한 연차수당 및 상여금을 12등분한 금액, ③ 사유 발생 이전 1년간에 지급한 내부평가성과급 지급 기준이 되는 기준 월봉의 100%의 금액을 12등분한 금액 각각을 합산한 금액으로 정하고 있습니다.

또한 공단 「보수규정」 제34조(근속년수 계산)에 따르면 퇴직급여 산정 시 재직기간의 계산은 임명일이 속하는 월부터 퇴직일이 속하는 월까지로 하되 휴직기간 및 정직기간을 제외한 기간으로 하고, [표 1]에 해당하는 휴직기간은 재직기간으로 정하고 있습니다.

[표 1] 퇴직급여 산정 시 재직기간으로 적용하는 휴직기간

--

따라서 퇴직급여 지급 시에는 평균임금 산정기준에 맞게 평균임금을 산정하여야 하며, 휴직이력이 있는 퇴직자의 경우에는 재직기간 산정 시 휴직기간 중 재직기간으로 적용 가능한 기간을 규정에 맞게 반영하여야 합니다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 '25년 ☆☆☆★병원 종합감사 시 '23~'24년 ☆☆☆★병원의 퇴직급여 지급 현황을 확인한 결과, [표 2]와 같이 평균임금 대상 기간을 잘못 적용하거나 [표 3]과 같이 육아휴직 또는 가족돌봄휴직 사용직원의 휴직기간을 재직기간 산정 시 잘못 반영함에 따라 퇴직급여 ₩₩원을 과소 지급 및 ₩₩원을 과다 지급한 사실을 확인하였습니다.

[표 2] 평균임금 산정 오류에 따른 퇴직급여 오지급 내역

(단위 : 원)

[표 3] 재직기간 산정 오류에 따른 퇴직급여 오지급 내역

(단위 : 원)

4. 관계기관 의견

☆☆★★병원에서는 감사 결과에 대하여 별다른 의견을 제시하지 않았습니다.

5. 조치할 사항

- ☆☆☆★병원장은
 - 과소 지급한 퇴직금 ㉠㉠원 환급 및 과다 지급한 퇴직금 ㉠㉠원을 환수하시고,(시정)
- ▲▲이사(☆☆★★병원장)은
 - 동일 사례가 발생하지 않도록 관련자에게 「주의」 조치 하시기 바랍니다.(주의)

6. 관련자
